審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
機關核定，且不得違反本自治條例及營業規章之規定；變更時，亦同。 寵物生命紀念業應依經核定實施之服務契約範本，與消費者個別訂立服務契約。		
第七條　寵物生命紀念業應將相關證照、商品或服務項目、價金、收費基準表及營業時段，公開展示於營業處所明顯處。 寵物生命紀念業收取商品或服務費用應開給收費明細表及收據。		照案通過。
第八條　寵物生命紀念業所收受之寵物屍體應以火化方式處理。 寵物屍體未火化前應冷藏或冷凍，且運送過程應密封。	第八條　寵物生命紀念業所收受之寵物屍體應以火化方式處理。 寵物生命紀念業處理寵物屍體於火化前應冷藏或冷凍，且運送過程應密封。	依修訂版條文修正通過。

審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
第九條　寵物屍體處理設施營運時，如屬火化方式處理，應符合固定污染源空氣污染物排放標準、固定污染源戴奧辛排放標準及其他相關法令之規定。	第九條　寵物屍體處理設施營運時，應符合固定污染源空氣污染物排放標準、固定污染源戴奧辛排放標準及其他相關法令之規定。	依修訂版條文修正通過。
第十條　主管機關得會同有關機關派員進入寵物生命紀念業之營業及相關場所執行稽查。業者不得規避、妨礙或拒絕。		照案通過。
第十一條　主管機關得設置公立寵物生命紀念專區；其收費標準、回饋地方機制及有關規定，由主管機關另定之。		照案通過。
第十二條　違反第五條第一項規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並命	第十二條　違反第五條第一項規定者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並命其停止營業；拒不停止營業	依修訂版條文修正通過。

審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
其停止營業；拒不停止營業者，得按次處罰。	者，得按次處罰。	
第十三條　寵物生命紀念業違反第五條第二項所定有關寵物生命紀念業應具備之條件、設施或專任人員之規定者，處新臺幣**五千元以上二萬五千元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	第十三條　寵物生命紀念業違反第五條第二項所定有關寵物生命紀念業應具備之條件、設施或專任人員之規定者，處新臺幣**一萬五千元以上七萬五千元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	依修訂版條文修正通過。
第十四條　寵物生命紀念業違反第六條規定者，處新臺幣**五千元以上二萬五千元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	第十四條　寵物生命紀念業違反第六條規定者，處新臺幣**八千元以上四萬元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	依修訂版條文修正通過。

第4屆 第3次定期會 決議案 5663

審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
第十五條　寵物生命紀念業違反第七條第二項或第十條規定者，處新臺幣**三千元以上一萬五千元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	第十五條　寵物生命紀念業違反第七條第二項**、第八條第一項**或第十條規定者，處新臺幣**六千元以上三萬元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	依修訂版條文修正通過。
第十六條　寵物生命紀念業違反第七條第一項規定者，處新臺幣**一千五百元以上七千五百元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	第十六條　寵物生命紀念業違反第七條第一項規定者，處新臺幣**三千元以上一萬五千元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	依修訂版條文修正通過。
第十七條　寵物生命紀念業違反第八條規定者，處新臺幣**一千二百元以上六千元**以下罰鍰，並令限期改	第十七條　寵物生命紀念業違反第八條**第二項**規定者，處新臺幣**一千五百元以上七千五百元**以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。	依修訂版條文修正通過。

審查議案：「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」(4-1 定法規市提 1)

制定草案審查意見報告書　　審查日期：113 年 5 月 15 日

原訂條文	修訂版條文	審查意見/修正後條文
善；屆期未改善者，得按次處罰。		
第十八條　本自治條例公布施行前已營業之業者，應於第五條第二項之自治規則發布施行日起六個月內，依第五條第一項規定向主管機關申請許可。 未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，不得營業。依前項規定期限提出申請遭主管機關駁回者，自行政處分送達之次日起，亦同。	第十八條　本自治條例公布施行前已營業之業者，應於第五條第二項之自治規則發布施行日起一年內，依第五條第一項規定向主管機關申請許可。 未依前項規定期限提出申請者，自前項期限屆滿日之次日起，不得營業。依前項規定期限提出申請遭主管機關駁回者，自行政處分送達之次日起，亦同。	依修訂版條文修正通過。
第十九條　本自治條例自公布日二年後施行。	第十九條　本自治條例自公布日一年後施行。	依修訂版條文修正通過。

第4屆 第3次定期會 決議案 5665

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	法規	案號	1
案別	市法規案		
來文日期	2023/05/19		
來文字號	府農動字第 1120654653 號		
提案單位	臺南市政府農業局		
提案案由	制定「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案，敬請審議。		
說明	一、 為健全寵物生命紀念業之管理，保障消費者之權益，爰制定「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案。 二、 本案業經 112 年 5 月 16 日第 594 次市政會議審議通過。 三、 檢附「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」制定草案（含總說明、逐條說明及草案條文）乙份。		
辦法	敬請貴會審議。		
一讀會審議結果	交付法規委員會審查。		
委員會審查日期	2024/05/15		
審查意見	第 4 屆第 1 次定期會(112 年 6 月 13 日)審查意見：請市府重新研議修正後，補送資料擇日再審。 ---------- 第 4 屆第 3 次定期會法規委員會第 1 議案審查會議(113 年 5 月 15 日)，審查意見：修正第 2~4、8~9 及 12~19 條條文。詳如審查結果對照表。 ---------- 經本會 113 年 6 月 26 日第 4 屆第 3 次定期會第 25 次會大會決議三讀(修正)通過，詳審查結果對照表。		

大會決議日期	2024/06/26
大會決議	第 4 屆第 1 次定期會(112 年 7 月 4 日)大會決議： 照審查意見，請市府重新研議修正後，補送資料再行審議。(備註：112.7.6 南議法規字第 1120005516 號函覆臺南市政府) ---------- 第 4 屆第 3 次臨時會第 1 次會(112 年 8 月 8 日)大會決議： 本案包含用地問題請市政府補送研議修正後資料，再予審議。(備註：112.8.16 南議法規字第 1120007534 號函覆臺南市政府) ---------- 第 4 屆第 2 次定期會第 1 次會(112 年 9 月 22 日)大會決議：請市府農業局於研議修正後，將相關資料函送本會，再予審議。(備註：112.9.27 南議法規字第 1120008789 號函覆臺南市政府) ---------- 第 4 屆第 5 次臨時會第 1 次會(113 年 3 月 6 日)大會決議:本案俟土地使用規範明確送會後,再行審議。(備註:113.3.19 南議法規字第 1130001356 號函覆臺南市政府) ---------- 第 4 屆第 3 次定期會第 25 次會(113 年 6 月 26 日)大會決議:照審查意見通過。
審議過程附註	一、本案市府 112 年 5 月 19 日來文,經簽准提送第 4 屆第 1 次定期會第 3 次程序委員會(112 年 5 月 29 日),程序委員會審定結果：提請大會審議。 二、第 4 屆第 1 次定期會第 22 次會(112 年 6 月 27 日)大會決議：大會通過交付法規委員會審查。 三、第 4 屆第 1 次定期會(112 年 6 月 13 日)審查意見：請市府重新研議修正後，補送資料擇日再審。 四、第 4 屆第 1 次定期會第 25 次會(112 年 7 月 4 日)大會決議：照審查意見，請市府重新研議修正後，補送資料再行審議。 五、本案經臺南市政府 112 年 8 月 7 日府農動字第 1121030353 號函復本會第 4 屆第 1 次定期會(112 年 7 月 4 日)大會決議在案:有關貴會請本府重新研議修正「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案一案，因部分條文內容尚須研議，將於研議修正後再行補送貴會審議(詳如執行情形回覆公文)。 六、第 4 屆第 3 次臨時會第 1 次會(112 年 8 月 8 日)大會決議：本案包含用地問題請市政府補送研議修正後資料，再予審議。(備註：112.8.16 南議法規字第 1120007534 號函覆臺南市政府) 七、第 4 屆第 2 次定期會第 1 次會(112 年 9 月 22 日)大會決議：請

	市府農業局於研議修正後，將相關資料函送本會，再予審議。 (備註1：1.本會尚未收到用地問題等相關資料，請農業局李局長說明。2.農業局李局長表示待邀集相關單位針對用地問題討論，獲得妥適解決方案後，即將相關資料送達本會。) (備註2：112.9.27南議法規字第1120008789號函覆臺南市政府) 八、本案經臺南市政府112年8月7日府農動字第1121030353號函復本會第4屆第1次定期會(112年7月4日)大會決議在案 答覆內容提送第4屆第3次臨時會大會報告(如執行情形回覆附件1)。 九、本案經臺南市政府112年10月12日府農動字第1121274457號函復本會在案(如執行情形回覆附件2)。 十、本案經臺南市政府113年2月7日府農動字第1130207857號函復本會在案,答覆內容提送第4屆第5次臨時會大會報告(如執行情形回覆附件3)。 十一、第4屆第5次臨時會第1次會(113年3月6日)大會決議：本案俟土地使用規範明確送會後，再行審議。(備註：113.3.19南議法規字第1130001356號函覆臺南市政府)。 十二、本案經臺南市政府113年4月18日府農動字第1130434331號函復本會在案(如執行情形回覆附件4)。 十三、本案於113/05/15審查修正通過，詳如審查會議紀錄(含審查意見報告書)。 十四、經本會113年6月26日第4屆第3次定期會第25次會大會決議三讀(修正)通過，詳審查結果對照表。
二讀決議	照審查意見通過。
三讀決議	照第二讀會決議通過。
發文日期	2024/07/02
發文字號	南議法規字第1130005500號
提案附件	4-1 定法規市提1-制定「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案(總說明、逐條說明、總條文).pdf 各縣市寵物生命紀念業管理自治條例立法例.pdf
審查結果附件	4-3 定-寵物生命紀念業管理自治條例會議紀錄及審查意見報告書(1130515).pdf (025-大會)4屆3定0626第25次會紀錄(全).pdf 4-3定審查結果對照表---寵物(1130515) 橫式.pdf

大會決議附件	
執行情形回覆日期	2024/07/16
執行情形回覆字號	農動字第 1130935152 號
執行情形回覆內容	本案經臺南市政府 112 年 8 月 7 日府農動字第 1121030353 號函復本會第 4 屆第 1 次定期會(112 年 7 月 4 日)大會決議在案 答覆內容提送第 3 次臨時會大會報告(如執行情形回覆附件 1)。 主旨：有關貴會請本府重新研議修正「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案一案，因部分條文內容尚須研議，將於研議修正後再行補送貴會審議，復請查照。 說明：復貴會 112 年 7 月 6 日南議法規字第 1120005516 號函。 ---------- 本案經臺南市政府 112 年 10 月 12 日府農動字第 1121274457 號函復本會在案(如執行情形回覆附件 2)： 主旨：有關貴會請本府研議修正「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案後函送貴會審議一案，因部分條文內容尚於研議階段，將於研議修正後盡速函送貴會審議，復請查照。 說明：復貴會 112 年 9 月 27 日南議法規字第 1120008789 號函。 ---------- 本案經臺南市政府 113 年 2 月 7 日府農動字第 1130207857 號函復本會在案(如執行情形回覆附件 3)： 主旨：本府制定「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案，重新研議修正後，提請貴會再行審議，請查照。 (備註：本會已於 113 年 2 月 16 日以南議法規字第 1130000807 號函轉本會全體議員知悉，並提送第 4 屆第 5 次臨時會報告。) ---------- 臺南市政府農業局動保處於 113 年 7 月 16 日府農動字第 1130935152 號函請行政院准予核定。
執行情形回覆附件	(執行情形回覆附件 1)112.8.7 府農動字第 1121030353 號.pdf (執行情形回覆附件 2)112.10.12 府農動字第 1121274457 號.pdf (執行情形回覆附件 3)113.2.7 府農動字第 1130207857 號函.pdf (執行情形回覆附件 4)113.4.18 府農動字第 1130434331 號函.pdf 1130716 函-函送行政院核准.pdf 直轄市自治法規報院資料檢核表.pdf 臺南市寵物生命紀念業管理自治條例(總說明、逐條說明、總條文).pdf

臺南市寵物生命紀念業管理自治條例草案總說明

為健全寵物生命紀念業之管理，保障消費者之權益，爰制定「臺南市寵物生命紀念業管理自治條例」草案。全文共計十九條，其制定要點如下：

一、制定目的。(草案第一條)

二、主管機關權責劃分。(草案第二條)

三、用詞定義。(草案第三條)

四、土地使用規定。(草案第四條)

五、公司或商業登記並申領許可。(草案第五條)

六、營業規章及消費服務契約。(草案第六條)

七、資訊公開展示、收費明細表及收據。(草案第七條)

八、寵物屍體運送及冷藏(凍)。(草案第八條)

九、火化處理應符合空氣污染物排放標準。(草案第九條)

十、業者接受稽查之義務。(草案第十條)

十一、公立寵物生命紀念專區收費標準及回饋地方機制。(草案第十一條)

十二、罰則。(草案第十二至十七條)

十三、過渡條款。(草案第十八條)

十四、施行日期。(草案第十九條)